

Số: /BQLKKTCK-KH

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2024

V/v xem xét, giải quyết kiến nghị của
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại Báo
cáo số 168/HHDN ngày 08/7/2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường.

Thực hiện Công văn số 3611/VP-TH ngày 15/7/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét Báo cáo số 168/HHDN ngày 08/7/2024 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 2116/SKHĐT-ĐKKD ngày 26/7/2024. Sau khi nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) có ý kiến như sau:

1. Nội dung kiến nghị

Căn cứ Báo cáo tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp số 168/HHDN ngày 08/7/2024 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn 2116/SKHĐT-ĐKKD ngày 26/7/2024 đề nghị Ban Quản lý chủ trì trả lời 03 nội dung kiến nghị (số 2, 3, 4) Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường cụ thể:

(1) Thực hiện Quyết định số 529/QĐ-UBND của UBND huyện Cao Lộc về phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện còn 2ha chưa được giải phóng mặt bằng, gây khó khăn, cản trở cho việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho công ty thực hiện dự án.

(2) Công ty đã đề xuất mở rộng dự án trên 120 ha để đáp ứng hạ tầng cho công tác xuất nhập khẩu từ năm 2020 và đầu tư mở rộng các tuyến đường ra vào khu vực cửa khẩu là rất cần thiết, công ty đã đề nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết.

(3) Công ty kiến nghị xây dựng nhà lưu trú cho cán bộ nhân viên, đề nghị các cơ quan nghiên cứu, giải quyết.

2. Nội dung xem xét trả lời của Ban Quản lý

2.1. Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án

Tại cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc hiện Công ty đang triển khai dự án “Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hoá; điểm tập kết kiểm tra

hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc”. Tổng diện tích đất cần thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án là 255.962,2 m² (25,6ha), trong đó:

- Diện tích thu hồi đất đợt 1 của dự án đã được UBND huyện thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Từ năm 2018 đến nay, Công ty đã được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định cho thuê 04 khu đất trong dự án với tổng diện tích đất quản lý sử dụng là 187.479,1 m² (trong đó diện tích đất thuê là 167.380,80 m², diện tích chân ta luy là 20.098,3 m²).

- Đối với diện tích 68.483,1m² (bao gồm cả phần diện tích đất UBND huyện đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nhưng vẫn nằm trong tổng diện tích đất được chấp thuận chủ trương đầu tư), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc tiến hành thống kê, kiểm đếm lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với 43/43 hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền là 33,16 tỷ đồng (trong đó: tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 là 32,83 tỷ đồng; tại Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 là 329,46 triệu đồng). Đã thực hiện chi trả được 16,67 tỷ đồng cho 21/43 hộ gia đình, cá nhân. Diện tích đất có thể bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thi công là 3,73ha (trong đó có phần diện tích đất tái định cư đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở là 11 hộ, số lô đất dự kiến cần bố trí tái định cư là 24 lô. Do việc bố trí tái định cư theo quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện Cao Lộc là không phù hợp với quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2021 của Chính phủ và chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 24/4/2023, UBND huyện Cao Lộc đã có buổi làm việc trực tiếp với Công ty để xem xét nội dung kiến nghị bố trí tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án; theo đó 24 hộ thuộc đối tượng tái định cư còn lại của dự án sẽ dự kiến bố trí tại Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ¹ thuộc địa bàn thị trấn Đồng Đăng và xã Hồng Phong huyện Cao Lộc. Hiện UBND huyện Cao Lộc đang chỉ đạo thực hiện các bước để bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Công tác giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc, dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND huyện Cao Lộc. Vì vậy, đề nghị Công ty chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cao Lộc để thúc đẩy tiến độ bàn giao phần diện tích còn lại để sớm có mặt bằng thi công hoàn chỉnh dự án.

2.2. Đối với nội dung đề xuất mở rộng dự án tại cửa khẩu Hữu Nghị trên 120 ha và đầu tư mở rộng các tuyến đường ra vào khu vực cửa khẩu

Dự án “Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hoá; điểm tập kết kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc” được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số

¹ Báo cáo số 471/BC-UBND ngày 29/5/2023 của UBND huyện Cao Lộc.

1117/QĐ-UBND ngày 22/6/2017, được Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư lần thứ 02 tại Quyết định số 07/QĐ-BQLKKTCK ngày 12/02/2022, điều chỉnh lần thứ 03 ngày 04/3/2024 tại Quyết định số 14/QĐ-BQLKKTCK.

Dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi trường, PCCC và xây dựng, đến nay đã GPMB được 20,95ha/25,5ha, đạt 82,1% tổng diện tích toàn dự án. Đã xây dựng các hạng mục trên phần diện tích khoảng 17,2 ha, còn lại một số hạng mục chưa đầu tư xây dựng như: Nhà sang tải hàng hoá, Kho chứa hàng, Nhà kiểm soát hải quan, nhà nghỉ giữa ca, Kho ngoại quan, Trung tâm thương mại, dịch vụ..., do một số hạng mục nằm trong phần diện tích đất chưa tiến hành công tác GPMB, một số hạng mục nằm trong phần diện tích đã GPMB nhưng chưa đầu tư được do phải ưu tiên mặt bằng cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện: 898 tỷ đồng/1.471 tỷ đồng, đạt 61% tổng vốn đăng ký đầu tư. Hiện Nhà đầu tư đang triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án theo quyết định đã được phê duyệt.

Năm 2021, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương đã có hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án trong đó Nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh mở rộng diện tích sử dụng đất từ 25,6 ha lên 146,4 ha (điều chỉnh tăng 120,8 ha) tuy nhiên đối chiếu với quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì khu đất đề xuất mở rộng dự án chưa phù hợp với các đồ án quy hoạch xây dựng, Ban Quản lý đã có thông báo kết quả thẩm định gửi Nhà đầu tư².

Việc đề xuất mở rộng dự án là phù hợp với nhu cầu phát triển, nâng cao năng lực hoạt động xuất nhập khẩu, hạn chế hiện tượng ùn tắc tại khu vực cửa khẩu. Tuy nhiên, hiện nay việc đề xuất mở rộng dự án chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010, bởi tại đồ án quy hoạch xác định cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có quy mô 70 ha (UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 với quy mô 124 ha), do đó để mở rộng dự án cần phải điều chỉnh mở rộng quy mô cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tại Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, để triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại khu vực làm cơ sở lập các dự án đầu tư theo quy định. Ngoài ra, diện tích đề xuất mở rộng dự án chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 23/3/2023.

Hiện nay, Ban Quản lý đang thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 tại Tờ

² Thông báo số 97/TB-BQLKKTCK ngày 19/10/2021

trình số 143/TTr-UBND ngày 24/7/2024. Sau khi Nhiệm vụ đồ án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Quản lý sẽ tiến hành điều chỉnh mở rộng quy mô cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tại Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đồng thời hướng dẫn Công ty thực hiện việc mở rộng dự án theo quy định.

Liên quan đến nội dung đề xuất mở rộng các tuyến đường ra vào khu vực cửa khẩu, Ban Quản lý đã có Báo cáo số 48/BC-BQLKKTCK ngày 30/01/2024 báo cáo UBND tỉnh, theo đó đề xuất chưa nghiên cứu mở rộng tuyến chính Đường nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị tại thời điểm hiện nay, bởi các lý do sau: (1) Tuyến chính Đường nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị đã được đầu tư xây dựng phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 và Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh). Do đó để mở rộng thêm lần sẽ phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trước khi thực hiện dự án mở rộng. (2) Hiện nay, bên phải tuyến chính đoạn từ Km1+106,19 - Km1+838,85 (từ nhà công vụ ra đến vòng xuyên tại Km1+800, B2) có 02 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng, gồm: (i) Khu kinh doanh thương mại tổng hợp kho, bãi tập kết, sang chuyển hàng hóa và các dịch vụ Logistics của Công ty cổ phần Khang Việt Hà; (ii) Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phú Gia Hà Nội. Cả 02 dự án đã được Ban Quản lý cho thuê đất để triển khai thực hiện dự án, ranh giới giáp với chỉ giới đường đỏ tuyến chính. Do vậy việc mở rộng thêm lần sẽ phải lấy thêm mặt bằng, ảnh hưởng đến các dự án đã và đang đầu tư xây dựng. (3) Hiện nay UBND tỉnh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và trình Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089. Trong đó, định hướng mở rộng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ 124 ha lên 380 ha, do đó quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông của khu vực cửa khẩu Hữu Nghị cũng sẽ có sự thay đổi để phù hợp với hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu chung của khu vực.

2.3. Đối với nội dung kiến nghị xây dựng nhà lưu trú cho cán bộ nhân viên

Ngày 28/12/2021, Công ty có Công văn số 200/CV-XC đề nghị xem xét bố trí địa điểm để xây dựng nhà ở công nhân phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 22/BC-STNMT ngày 20/01/2022. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 406/VP-KT ngày 28/01/2022, theo đó chưa xem xét đề nghị của Công ty về giao đất xây dựng nhà ở công nhân phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, do các vị trí đề xuất không phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chủ trương đầu tư dự án. Tại cuộc họp ngày 26/5/2023, Công ty tiếp tục đề xuất thực hiện khu nhà ở công nhân thành 01 (một) dự án riêng biệt nằm ngoài phạm vi dự án hiện nay. Tuy nhiên việc lập

thêm dự án nhà ở nằm trong khu vực cửa khẩu là chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Cao Lộc, không phù hợp với Điều 11 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, không quy định khu vực dân cư sinh sống trong khu vực cửa khẩu.

Tại Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có hạng mục nhà ở công nhân; tuy nhiên trong năm 2024, Công ty đã nộp hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án, Ban Quản lý đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BQLKKTCK ngày 04/3/2024 về điều chỉnh lần thứ 03 dự án, trong đó đã loại bỏ hạng mục nhà ở công nhân ra khỏi dự án.

Liên quan đến đề xuất của Công ty, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản số 2651/VP-KT ngày 08/6/2023 về liên quan đến dự án dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc; theo đó giao UBND huyện Cao Lộc phối hợp với Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương khảo sát vị trí, địa điểm phù hợp để xây dựng nhà ở công nhân đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, ngày 21/5/2024, Công ty đã có văn bản số 26/CV-XC gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xin ý kiến thực hiện hạng mục đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho nhân viên làm việc tại dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đề nghị Công ty tiếp tục liên hệ, làm việc với UBND huyện Cao Lộc và nghiên cứu ý kiến của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh để thực hiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trân trọng phúc đáp các nội dung theo đề nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, KH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Vũ Quang Khánh